

한전KDN(주) 상임감사 시정 · 주의 요구, 통보

제 목 근로자파견 개별계약서 관리 소홀

소 관 부 서 ▲▲▲▲지역본부(■ ■ IT운영팀)

조 치 부 서 ▲▲▲▲지역본부(■ ■ IT운영팀), ○○경영처(△ △ 팀)

구 분 계약관리

내 용

▲▲▲▲지역본부 ■ ■ IT운영팀은 ▽▽▽▽공사 전산분야 수탁업무와 관련하여 감사대상 기간('XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.) 중 인력지원 발주계약을 0건 체결하였다.

「파견근로보호 등에 관한 법률 시행규칙」 제11조(계약서의 작성 등)에 따라 근로자파견계약의 당사자는 각 파견근로자별로 계약서를 작성하여야 한다. 또한 「발주계약 규정」 7.6 (계약의 체결)에 따라 계약서에는 계약의 당사자가 각각 기명 날인 하여야 한다.

그러나, ▲▲▲▲지역본부 ■ ■ IT운영팀은 상기 인력지원 발주계약과 관련하여 계약상대자의 직인만 날인되고 회사 직인이 날인되지 않은 근로자파견 개별계약서 2부를 모두 보관하며 계약상대자에게 배부하지 않는 등 근로자파견 개별계약서 관리를 소홀히 하였다.

관계부서 의견

관계부서는 「발주계약 규정」 7.6 (계약의 체결) 항목의 기명날인 및 배부에 관한 내용을 인지하지 못하였고, 미배부한 근로자파견 개별계약서를 기명 날인하여 계약 상대방에게 배부하고 향후 근로자파견 개별계약서 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▲▲▲▲지역본부장은 ① 인력지원 발주계약 체결 시 근로자파견 개별계약서에 기명 날인하여 파견근로자에게 배부될 수 있도록 관련 직원들에게 교육을 시행하시기 바라며(통보), ② 미 배부한 근로자파견 개별계약서를 기명날인하여 배부하시기 바랍니다.(시정)

○○경영처장은 근로자파견 개별계약서 관리를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.(XX)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
▲▲▲▲지역본부	차장	COO	'XX.XX.XX. ~ 현재	계약관리 소홀	XX

※ 소속은 현 소속('19.08.) 기준